



DIREITO DAS SUCESSÕES

Sucessão Legítima e Testamentária

Arts. 1.784 a 2.027 do Código Civil

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de jurisprudência do STF/STJ.



1. Panorama Geral e Ideia Central

Princípio da saisine e o momento da transmissão

- Morte, abertura da sucessão e transmissão da herança ocorrem **no mesmo instante** (art. 1.784) — *droit de saisine*. O registro do formal de partilha no cartório de imóveis é **meramente declaratório**, não constitutivo de propriedade.
- Aplica-se a **lei material vigente ao tempo do óbito** (art. 1.787) — não a do momento do inventário. Óbito em 2001 (CC/16) segue as regras revogadas, ainda que o inventário só se abra hoje.

A herança como universalidade indivisível

- Até a partilha, a herança é **universalidade de direito**, bem **indivisível**, regida pelas regras do condomínio (art. 1.791, § único).
- Subsistindo o condomínio **voluntariamente** após a partilha, os coerdeiros respondem **solidariamente** pelas dívidas condominiais, com direito de regresso (STJ, Info 789) — **independe** da expedição do formal de partilha.

⚠️ ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 1:** o registro do formal de partilha **não** é o que transmite a propriedade — a transmissão já ocorreu no instante da morte (saisine). O registro serve apenas para fins de publicidade e disponibilidade do bem imóvel perante terceiros.



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Indignidade × Deserção

Critério	Indignidade (arts. 1.814-1.818)	Deserção (arts. 1.961-1.965)
Quem pode sofrer	Qualquer sucessor — legítimo OU legatário	Só herdeiros necessários (descendentes, ascendentes, cônjuge)
Instrumento	Ação judicial autônoma	Testamento + confirmação judicial posterior
Rol de causas	Art. 1.814 (rol taxativo)	Arts. 1.814 + 1.962/1.963 (rol mais amplo)
Efeito	Herdeiro tratado como pré-morto (não afeta descendentes)	Idem

⚠️ **ATENÇÃO PARA A PROVA**

⚠️ **Ato infracional análogo a homicídio doloso:** praticado por menor contra os pais, **enseja indignidade** — interpretação teleológica do STJ afasta a leitura literal do termo "homicídio" (Info 725). **Homicídio culposo NÃO** autoriza a exclusão em nenhuma das duas hipóteses.

2.2 Aceitação × Renúncia × Cessão de Direitos Hereditários

Instituto	Forma exigida	Efeito principal
Aceitação (art. 1.808)	Livre — tácita, expressa ou presumida	Irrevogável; sem manifestação parcial/condicional
Renúncia (art. 1.806)	Instrumento público OU termo judicial — sob pena de nulidade	Irrevogável; renunciante tratado como se nunca tivesse existido — SEM direito de representação para seus descendentes (art. 1.811)
Renúncia à meação (viúva, valor > 30 SM)	Escritura pública — termo nos autos do inventário NÃO basta (STJ, Info 529)	Idem
Cessão de direitos hereditários	Escritura pública	Respeita direito de preferência

Instituto	Forma exigida	Efeito principal
		dos coerdeiros; disputa → divide-se na proporção das cotas
 ATENÇÃO PARA A PROVA  Cessão de BEM SINGULAR pelo coerdeiro, sem autorização judicial: não é nula — tem eficácia suspensa/condicionada (o bem precisa efetivamente cair no quinhão do cedente na partilha). Ainda assim, transmite a posse e legitima o cessionário a opor embargos de terceiro (STJ, Info 672).		

2.3 Concorrência do Cônjuge/Companheiro com Descendentes — por Regime de Bens

Regime de bens	Concorre com descendentes?	Sobre quais bens
Comunhão universal	NÃO concorre (já é meeiro de tudo)	—
Separação obrigatória (art. 1.641)	NÃO concorre (Súmula 377-STF mitigada só para fins de meação, não sucessão)	—
Comunhão parcial	SIM, mas SÓ se houver bens particulares (STJ, Info 563)	Exclusivamente os bens particulares
Separação convencional (pacto)	SIM, concorre normalmente — é herdeiro necessário qualquer que seja o regime (art. 1.845)	Todos os bens da herança
Participação final nos aquestos	SIM, sobre os bens não comunicáveis	Bens particulares/incomunicáveis
 ATENÇÃO PARA A PROVA  Pegadinha estrutural nº 2 (a mais recorrente do tema): cônjuge casado em separação OBRIGATÓRIA (idade, causa suspensiva etc.) NÃO concorre com descendentes. Já o cônjuge em separação CONVENCIONAL (livremente pactuada) concorre normalmente — a lei só exclui a concorrência no regime legal/obrigatório do art. 1.641 (STJ, Info 562).		

2.4 Reserva de 1/4 (art. 1.832) — regra x filiação híbrida

Cenário	Reserva de 1/4 se aplica?
Cônjuge/companheiro concorre só com descendentes COMUNS	SIM — quinhão mínimo de 1/4, se os descendentes comuns forem 3 ou mais
Filiação HÍBRIDA (descendentes comuns + exclusivos do falecido)	NÃO se aplica (STJ, Info 651) — todos, inclusive o cônjuge, dividem em partes IGUAIS



3. Dissecando a Lei: Requisitos, Vedações e Prazos

3.1 Direito Real de Habitação (art. 1.831) — requisitos e limites

Art. 1.831, CC

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, **qualquer que seja o regime de bens**, será assegurado, **sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança**, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, **desde que seja o único daquela natureza a inventariar**.

- **Estendido ao companheiro** (STJ, aplicação por analogia/isonomia — Jurisprudência em Teses, Ed. 133, Tese 11).
- **NÃO exige** que seja o único bem do patrimônio do sobrevivente — só exige ser o único **imóvel residencial a inventariar** (Ed. 133, Tese 10).
- **NÃO incide** se havia **copropriedade do imóvel com terceiros** ANTES da abertura da sucessão (STJ, Info 680) — a restrição só pode ser imposta a quem recebeu o bem por herança, não a quem já era proprietário antes.
- **Gratuito**: herdeiros **não podem exigir aluguel** do cônjuge/companheiro que reside no imóvel (STJ, Info 685).
- Direito *ex lege*, **dispensa registro** — pode inclusive ser arguido em ação possessória, sem prévio reconhecimento judicial da união estável (STJ, Info 543).
- Impede a **extinção do condomínio** e a alienação judicial do imóvel enquanto perdurar (STJ, Info 26-Ed. Extraordinária/2025).

3.2 Direito de Representação — quando existe e quando NUNCA existe

Linha	Cabe representação?	Detalhe
Descendente	SIM — sem limite de grau	Filhos representam o pai/mãe pré-morto, indigno, deserddado ou comoriente
Ascendente (art. 1.852)	NUNCA	Sucessão divide-se por linhas (paterna/materna), sem representação
Colateral (art. 1.853)	SÓ filhos de irmãos (sobrinhos), concorrendo com irmãos vivos	Sobrinhos-netos EXCLUÍDOS terminantemente

- **Renunciante**: **SEM** direito de representação para seus descendentes — a parte acresce aos herdeiros da mesma classe (art. 1.811). Se todos da classe renunciarem, os descendentes do renunciante herdam por **direito próprio, por cabeça** (não por representação).
- **Indigno/deserdado/comoriente**: tratado como pré-morto — descendentes herdam **por stirpe (representação)**, mas o excluído **não terá** usufruto/administração sobre a quota do representado (art. 1.816).
- Comoriência e **seguro de vida** sem beneficiário definido: cabe representação para fins de definição dos beneficiários pela ordem de vocação sucessória (STJ, Info 825).

3.3 Prazos-chave

Instituto	Prazo	Termo inicial
Ação de petição de herança	Prescricional — 10 anos	Abertura da sucessão (morte) — <i>actio nata</i> OBJETIVA; NÃO suspensa/interrompida por ação de investigação de paternidade (STJ, Tema 1200/repetitivo, Info 813)
Herdeiro absolutamente incapaz — petição de herança	10 anos	Data em que completa 16 anos (marco alternativo de capacidade)
Habilitação de herdeiro após vacância	5 anos	Sentença que declara a vacância
Herança jacente → vacante	Sem prazo fixo — depende de editais e diligências	—

Instituto	Prazo	Termo inicial
● ATENÇÃO PARA A PROVA ⚠ Pegadinha estrutural nº 3: o prazo de petição de herança NUNCA é suspenso, interrompido ou sujeito a impedimento pela propositura de ação de reconhecimento de paternidade — mesmo que esta ainda não tenha transitado em julgado. É a teoria da actio nata objetiva: o prazo nasce com a violação do direito (abertura da sucessão), independentemente do conhecimento subjetivo da própria condição de herdeiro.		

3.4 Bens Incorporados ao Domínio Público — Herança Jacente × Vacante

- Jacente: bens arrecadados, situação de **incerteza** sobre herdeiros — admite **usucapião** por terceiros até a sentença de vacância.
- Vacante: declarada por sentença, após editais sem habilitação de herdeiros — bens **só** se incorporam ao domínio público **no momento da sentença** de vacância (não retroage).
- Bens imóveis vacantes: destinam-se ao **Município ou Distrito Federal** (não à União, salvo se em Território Federal).
- Habilitação de herdeiro/colateral após a vacância: prazo de **5 anos** da abertura da sucessão — **colaterais NÃO têm mais direito após a declaração de vacância**; só descendentes/ascendentes/cônjuge preservam o direito de habilitação no quinquênio.



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "A novela familiar" — filiação híbrida e cálculo de fração

- Roteiro-padrão: falecido tem filhos de casamentos diferentes + cônjuge/companheiro atual. Pegadinha: aplicar a reserva de 1/4 do art. 1.832 mecanicamente. Gabarito: se há filhos **exclusivos** do falecido concorrendo com filhos **comuns**, a reserva **NÃO** incide — divisão em partes **absolutamente iguais** entre cônjuge e todos os descendentes (STJ, Info 651).

4.2 "O acidente e a comoriência" — representação sem hierarquia de mortes

- Roteiro: dois parentes morrem no mesmo acidente, sem se apurar quem morreu primeiro (comoriência, art. 8º). Pegadinha: tratar como se um tivesse sobrevivido ao outro. Gabarito: **presunção de morte simultânea** — nenhum sucede o outro; os descendentes do comoriente herdam **por representação** na sucessão do parente mais velho/outro comoriente, inclusive para fins de definição de beneficiário de seguro de vida (STJ, Info 825).

4.3 "O menor que matou os pais" — indignidade via ato infracional

- Roteiro clássico e repetido: menor de idade mata dolosamente os ascendentes para herdar. Pegadinha: aplicar a taxatividade literal do art. 1.814 e negar a exclusão porque "tecnicamente não houve homicídio, mas ato infracional". Gabarito: **interpretação teleológica** do STJ — **cabe indignidade**, e a herança do excluído passa a seus próprios descendentes, **como se fosse pré-morto** (Info 725).

4.4 "O cônjuge separado de fato há mais de 2 anos" — culpa mortuária

- Roteiro: falecido estava separado de fato do cônjuge há mais de 2 anos, sem divórcio formalizado, e havia constituído nova relação. Pegadinha: aplicar a EC 66/2010 (fim da culpa no divórcio) para afastar qualquer discussão de culpa na sucessão. Gabarito FGV: o **art. 1.830** ainda é aplicado **literalmente** pelo STJ — o cônjuge separado de fato há +2 anos **só herda** se provar que **não teve culpa** pela separação (Info 573), **mesmo** com a crítica doutrinária de revogação tácita.

4.5 "A cessão do quinhão em fundo de investimento" — bem singular × universalidade

- Roteiro: coerdeiro tenta ceder direitos sobre um bem específico do espólio (ex.: valores em fundo de investimento) sem autorização judicial e sem respeitar preferência dos demais. Gabarito: a cessão de **bem singular** (e não da cota-parte ideal na universalidade) é **ineficaz até a partilha** — mas **NÃO** nula, e o direito de preferência dos coerdeiros **subsiste** mesmo sobre bens divisíveis como valores em fundo.

4.6 "O testamento no leito hospitalar" — flexibilização de formalidades

- Roteiro: testador gravemente enfermo dita testamento particular a terceiro e assina com impressão digital, por não conseguir escrever. Pegadinha: anular por ausência de assinatura de próprio punho (art. 1.876, §2º). Gabarito: o STJ **relativiza formalidades** sempre que a **vontade do testador** estiver comprovada e íntegra — testamento particular com impressão digital é **válido** (Info 667). **Exceção que NÃO se flexibiliza**: ausência de assinatura do **tabelião** em testamento público é vício insanável (STJ, REsp 1703376).



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Tema 809/864-STF — Equiparação Companheiro × Cônjuge



TEMA 809/864-STF

Tese fixada: "É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC" (RE 646721/RS e RE 878694/MG, repercussão geral, Info 864-STF). **Art. 1.790, CC: revogado/inconstitucional** — a FGV NUNCA aplica sua redação literal, mesmo que conste no enunciado como "texto legal".

5.2 Súmulas e Teses Consolidadas

Fonte	Conteúdo
Súmula 112-STF	O ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão
Jurisprud. em Teses/STJ Ed. 243, Tese 02	Renúncia à herança exige instrumento público ou termo judicial, sob pena de nulidade
Jurisprud. em Teses/STJ Ed. 133, Tese 10	Direito real de habitação não exige que o cônjuge/companheiro seja o único imóvel em seu próprio patrimônio
Jurisprud. em Teses/STJ Ed. 133, Tese 11	Direito real de habitação é exercido tanto pelo cônjuge quanto pelo companheiro sobrevivente
Enunciado 527-V JDC	Reserva de 1/4 do art. 1.832 só se aplica quando o cônjuge concorre com seus PRÓPRIOS descendentes

5.3 Julgados-chave por padrão fático

Situação	Solução STJ/STF	Fonte
Petição de herança — prazo e ação de paternidade	Prazo de 10 anos da abertura da sucessão; NÃO suspenso pela investigação de paternidade	Tema 1200/Info 813
Cônjuge comunhão parcial concorrendo com descendentes	Só concorre sobre bens PARTICULARES do falecido	Info 563
Filiação híbrida (comuns + exclusivos)	Reserva de 1/4 NÃO se aplica — divisão igualitária	Info 651
Cônjuge separado de fato +2 anos ('culpa mortuária')	Só herda se provar que não teve culpa pela separação	Info 573
Direito real de habitação × copropriedade anterior com terceiro	NÃO incide se já havia copropriedade antes da sucessão	Info 680
Direito real de habitação × pagamento de aluguel	Gratuito — herdeiros não podem cobrar do cônjuge/companheiro	Info 685
Ato infracional análogo a homicídio contra ascendentes	Enseja indignidade (interpretação teleológica)	Info 725
Testamento particular sem assinatura, com impressão digital	Válido, se a vontade do testador restar comprovada	Info 667
Cancelamento de cláusula de inalienabilidade após a morte do doador	Possível, se ausente justa causa para a manutenção	Info 646/753
Condomínio pós-partilha voluntário — dívidas condominiais	Responsabilidade solidária dos coerdeiros, com direito de regresso	Info 789



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) identificar o regime de bens do cônjuge/companheiro e sua repercussão na concorrência sucessória; (ii) calcular a fração exata de cada herdeiro, demonstrando o raciocínio (não só a conclusão); (iii) enfrentar eventual causa de exclusão (indignidade/deserdação) com o dispositivo exato; (iv) indicar o prazo aplicável; (v) concluir com a partilha numérica do caso.
- **Erro que zera item:** aplicar a reserva de 1/4 (art. 1.832) em filiação híbrida — a jurisprudência do STJ (Info 651) afasta expressamente essa reserva quando há descendentes comuns e exclusivos concorrendo simultaneamente.
- **Erro que zera item:** tratar o art. 1.790 (sucessão do companheiro com cotas diferenciadas) como direito vigente — é inconstitucional desde 2017 (Tema 809/864-STF), aplicando-se sempre o art. 1.829.
- **Ponto de corte comum:** confundir indignidade (ação judicial, qualquer sucessor) com deserdação (testamento, só herdeiros necessários) — a banca espera a distinção precisa do instrumento e do alcance de cada instituto.
- **Diferencial de nota alta:** mobilizar a distinção entre *actio nata* objetiva (petição de herança, conta da morte) e subjetiva (regra geral do CC), justificando por que a ação de petição de herança não espera o trânsito em julgado da investigação de paternidade.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de sucessão legítima): "Aberta a sucessão em [data], por força do princípio da saisine (art. 1.784), a herança se transmite imediatamente a [herdeiros]. Considerando o regime de bens [X], o cônjuge/companheiro [concorre/não concorre] com os descendentes, [sobre quais bens]. Aplicando a regra do art. [Y], a partilha resulta em [fração exata para cada herdeiro], ressalvada a hipótese de [exclusão/representação, se houver]."



7. Quadro-Resumo Final — Prazos e Números Essenciais

Dispositivo	Instituto	Prazo/Número
Art. 1.784	Transmissão da herança (saisine)	Instantânea, no momento da morte
Art. 1.806	Forma da renúncia à herança	Instrumento público ou termo judicial
Art. 1.811	Renúncia — efeito sobre representação	Renunciante SEM representação de seus descendentes
Art. 1.816	Efeitos da indignidade	Estritamente pessoais — descendentes herdam por estirpe
Art. 1.829, I	Reserva mínima ao cônjuge (concorrência com descendentes comuns)	1/4 da herança (só se descendentes = 3 ou mais)
Art. 1.831	Direito real de habitação	Gratuito, vitalício, ex lege
Art. 1.845/1.850	Herdeiros necessários	Descendentes, ascendentes e cônjuge
Art. 1.853	Representação na linha colateral	Só sobrinhos, concorrendo com irmãos vivos
Art. 1.857, §1º	Legítima intangível	50% do patrimônio (parte disponível = outros 50%)
Art. 1.876	Testamento particular — testemunhas	3 testemunhas (regra geral)
Art. 2.007	Sonegados — pena	Perda do direito sobre os bens sonegados
Petição de herança (art. 205, CC)	Prescrição	10 anos, contados da abertura da sucessão
Habilitação após vacância (art. 1.822)	Decadência	5 anos, contados da abertura da sucessão



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

SUCESSÃO LEGÍTIMA — ordem de vocação (art. 1.829)

- **1ª classe:** descendentes, em concorrência com o cônjuge/companheiro conforme o regime de bens
- **2ª classe:** ascendentes, em concorrência com o cônjuge (proporções fixas — 1/2 se um só ascendente ou linha; 1/3 se ambas as linhas)
- **3ª classe:** cônjuge/companheiro sobrevivente sozinho (herda a totalidade)
- **4ª classe:** colaterais até o 4º grau — mais próximos excluem mais remotos; representação só para sobrinhos
- **Sem herdeiros:** herança jacente → editais → vacante → domínio do Município/DF

EXCLUSÃO DA SUCESSÃO

- **Indignidade:** ação judicial, qualquer sucessor, rol taxativo art. 1.814
- **Deserção:** testamento, só herdeiros necessários, confirmação judicial
- **Efeito comum:** excluído tratado como pré-morto — descendentes herdam por estirpe, sem usufruto do excluído

SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

- **Legítima intangível:** 50% indisponível aos herdeiros necessários
- **Formas ordinárias:** público (tabelião + 2 testemunhas) × cerrado (sigiloso, aprovado pelo tabelião) × particular (3 testemunhas, sem tabelião)
- **Cláusulas restritivas:** exigem justa causa; inalienabilidade implica incomunicabilidade + impenhorabilidade; vedado gravame perpétuo
- **Rompimento do testamento:** sobrevém descendente sucessível desconhecido — ressalva: outros filhos preexistentes ou disposição só da parte disponível



9. Mnemônicos e Associações

MNEMÔNICO 1

"**Obrigatória exclui, convencional inclui**" — no regime de separação **OBRIGATÓRIA** o cônjuge **NÃO** concorre; na separação **CONVENCIONAL** (pactuada livremente), o cônjuge **concorre normalmente** com os descendentes.

MNEMÔNICO 2

"**Híbrido não reserva**" — sempre que a filiação for **híbrida** (comuns + exclusivos), a reserva de 1/4 do art. 1.832 **não incide**; todos dividem igualmente.

MNEMÔNICO 3

"**Descendente sempre representa, ascendente nunca representa**" — regra fixa do direito de representação: **Descendente = SIM**; **Ascendente = NUNCA**; **Colateral = só sobrinho**.

MNEMÔNICO 4

"**Petição de herança não espera o pai**" — o prazo de 10 anos da petição de herança corre **independentemente** do resultado de eventual ação de investigação de paternidade em curso.

MNEMÔNICO 5

"**Habitação não pede exclusividade total, só exclusividade de tipo**" — o cônjuge pode ter outros bens no seu próprio patrimônio; só não pode haver **outro imóvel residencial a inventariar** do falecido.

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- **(1)** Aplicar o art. 1.790 (sucessão diferenciada do companheiro) — é inconstitucional; sempre aplicar o art. 1.829 (Tema 809/864-STF).
- **(2)** Aplicar a reserva de 1/4 do art. 1.832 em filiação híbrida — não incide (STJ, Info 651).
- **(3)** Achar que o cônjuge em separação obrigatória concorre com descendentes — só o cônjuge em regime que NÃO seja o obrigatório do art. 1.641 concorre.
- **(4)** Tratar a renúncia como ato que gera representação para os descendentes do renunciante — não gera; a parte acresce aos herdeiros da mesma classe.
- **(5)** Confundir indignidade (qualquer sucessor, ação judicial) com deserdação (só herdeiro necessário, via testamento).
- **(6)** Negar indignidade por ato infracional análogo a homicídio, sob o argumento da taxatividade literal — o STJ aplica interpretação teleológica (Info 725).
- **(7)** Achar que o EC 66/2010 revogou tacitamente a exigência de culpa do art. 1.830 — o STJ ainda aplica literalmente a exigência de prova de ausência de culpa na separação de fato +2 anos (Info 573).
- **(8)** Reconhecer direito real de habitação quando já havia copropriedade do imóvel com terceiros antes da sucessão — não incide (STJ, Info 680).
- **(9)** Exigir que o cônjuge não possua outros bens para ter direito real de habitação — a exigência é só quanto a outro imóvel residencial a inventariar, não ao patrimônio pessoal (Ed. 133, Tese 10).
- **(10)** Suspender/interromper o prazo de petição de herança pela pendência de ação de investigação de paternidade — o prazo (actio nata objetiva) corre da abertura da sucessão, sem relação com a paternidade (Tema 1200/STJ).
- **(11)** Anular cessão de bem singular do espólio sem autorização judicial — é apenas ineficaz/suspensa, não nula.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Princípio da isonomia (art. 5º, CF) e Tema 809/864-STF:** a inconstitucionalidade do art. 1.790 é o exemplo mais didático de controle de constitucionalidade incidental afetando diretamente o direito civil patrimonial — o STF entendeu que hierarquizar união estável e casamento, para fins sucessórios, violava a **igualdade entre entidades familiares** protegidas pelo art. 226, §3º da CF.
- **Direito à moradia (art. 6º, CF) e direito real de habitação:** a jurisprudência protetiva do STJ (gratuidade, dispensa de registro, resistência a copropriedade superveniente) reflete a **função social** atribuída ao instituto — o direito patrimonial dos demais herdeiros cede à necessidade habitacional do cônjuge/companheiro sobrevivente.
- **Direito Penal/ECA e indignidade:** a interpretação teleológica do STJ sobre ato infracional análogo a homicídio ilustra o **diálogo das fontes** entre o Direito Civil (sanção civil de indignidade) e o Direito Penal/Infantojuvenil — a categoria "ato infracional" não pode ser lida de forma restritiva quando a finalidade da norma civil é impedir que o autor do atentado à vida do ascendente beneficie-se de sua própria conduta.
- **Estatuto da Pessoa com Deficiência e capacidade testamentária:** a deficiência mental **não** gera incapacidade absoluta automática — a invalidade do testamento depende de prova robusta da **falta de discernimento no exato momento de testar**, presumindo-se sempre a validade (leitura pós-EPD, Lei 13.146/2015).
- **Direito Processual Civil — legitimidade e embargos de terceiro:** a cessão de direitos hereditários sobre bem singular, mesmo ineficaz até a partilha, gera posse tutelável por **embargos de terceiro** — interseção entre direito material sucessório e instrumentos processuais de proteção possessória.

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 1.784

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, **desde logo**, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.787

Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a **lei vigente ao tempo da abertura daquela**.

Art. 1.806

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar **expressamente de instrumento público ou termo judicial**.

Art. 1.811

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo, ou se todos os outros da mesma classe **renunciarem a herança**, poderão os filhos vir a suceder, **por direito próprio, e por cabeça**.

Art. 1.814, I

Art. 1.814, I. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de **homicídio doloso**, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar [...]

Art. 1.829, I

Art. 1.829, I. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, **salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal**, ou no da **separação obrigatória de bens**; ou se, no regime da **comunhão parcial**, o autor da herança **não houver deixado bens particulares**.

Art. 1.831

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, **qualquer que seja o regime de bens**, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, **desde que seja o único daquela natureza a inventariar**.

Art. 1.832

Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes [...] caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, **não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer**.

Art. 1.845

Art. 1.845. São herdeiros necessários os **descendentes, os ascendentes e o cônjuge**.

Art. 1.852

Art. 1.852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, **mas nunca na ascendente**.

Art. 1.853

Art. 1.853. Na classe dos colaterais, o direito de representação só se dá em favor dos filhos de irmãos do falecido, **quando com irmãos deste concorrerem**.